

حالات انتهاء التعاقد وما يتبعها!



حالات انتهاء التعاقد وما يتبعها

تبدأ عملية التعاقد عند توافر الإيجاب والقبول بين العامل وصاحب العمل، وتوقيع العقد وتفاصيل عملية التشغيل وبيئة العمل، وما يترتب على العامل من واجبات، وحتى نهايته لأي سبب من الأسباب. كيفية انتهاء العقد هي من أكثر القضايا التي يدور عليها نقاش، وتحتاج إلى تفسير، وتشكل النسبة الأكبر من النزاعات المنظورة أمام المحاكم. ولذلك، لا بد من التطرق إلى ما ينص عليه قانون العمل الفلسطيني أولاً، وتقديم بعض الشروحات والأمثلة على ذلك. ويجب التأكيد على أن القانون يشكّل الحد الأدنى لحقوق العمال. تهدف هذه النشرة إلى توضيح ما ينص عليه قانون العمل من حقوق وواجبات متعلقة بانتهاء التعاقد.

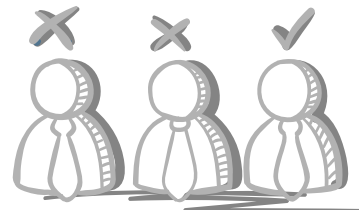
د- اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير.

هـ- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل على الرغم من مطالبته بها كتابياً.

• يفسر البعض -وهو الفهم الشائع- نص المادة (45) على أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا أمضى في العمل مدة عام مكتمل، وأن مسألة الكسور جاءت لاحتساب مدة العمل التي تلي العام، إلا أن قانون العمل يشكل الحد الأدنى من الحقوق العمالية، وذلك وفق نص المادة (6) من قانون العمل، وبناء عليه، فإن الأسلم والأكثر قرباً لروح المشرع وغايات النص، هو تفسير نص المادة على أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة، حتى ولو عمل لمدة تقل عن السنة، ولم يكن الغرض من الإشارة لمدة العام في نص المادة إلا لبيان المعيار وآلية الاحتساب، وتم توضيح أن كسور السنة تحسب نسبة وتناسب مع مدة العمل بهدف إتمام حصة مكافأة نهاية الخدمة. إن تفسير النص على هذا الوجه يضمن حقوق العمال، ولا يسمح لأصحاب العمل في التلاعب بالحقوق واستخدام النص كآلية لحرمان العمال من حقوقهم وتوظيف العامل لمدة أحد عشر شهراً على سبيل المثال، ومن ثم استبداله بآخر للمدة ذاتها، ... وهكذا، بهدف عدم دفع مستحقات العمال.

متى تُجتزأ مكافأة نهاية الخدمة؟

يوضح المشرع في البند الثاني من نص المادة (42) آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في حال استقالة العامل: "يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل".



ولا يقدم قانون العمل الفلسطيني في مواده الـ 141 شرحاً واضحاً بما يعنيه الفصل التعسفي، والحالات التي ينطبق عليها. بحسب معجم أنطولوجي-جامعة بيرزيت، فإن الفصل التعسفي يعني: "قيام المشغل بإنهاء عقد غير محدد المدة، خارج الأسباب التي حددها القانون، ويترتب على هذا التجاوز وجوب دفع تعويضات للأجير من طرف المشغل المتعسف". والحالة الوحيدة التي توضّح بأن الفصل هو فصل تعسفي؛ هي عندما يصدر صاحب العمل للعامل برسالة واضحة فيها نص "أنت مفصول"، دون ارتكاب العامل أي مخالفة من المخالفات المذكورة سابقاً في نص المادة (40).

لا يحق لأصحاب العمل الجُدد بسبب تغيير الملكية كما هو مذكور طرد العمال من عملهم أو اعتبار أن عقد عملهم قد انتهى بمجرد تغيير صاحب العمل، بل أساس وجود قانون العمل هو استمرارية وضمان حقوق العمال.

مكافأة نهاية الخدمة:

متى يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة؟

وضح المشرع في نصوص قانون العمل متى يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة، ومتى تُجتزأ هذه المكافأة أو لا يحصل عليها أبداً.

لإستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة حسب نص المادة (42)، على العامل أن يكون قد ترك العمل لأحد الأسباب التالية:

أ- تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقتة منعاً لوقوع حادث أو في حالة القوة القاهرة.

ب- تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته.

ج- الثبوت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية أن استمراره في عمله يشكل خطراً على حياته.

حالات انتهاء العقد:

بحسب نص المادة رقم (35) من قانون العمل الفلسطيني، ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحالات الآتية:

1. باتفاق الطرفين.
2. بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقتة أو الموسمية.
3. برغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربة (ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط).
4. بناءً على رغبة العامل، شريطة إخطار صاحب العمل خطياً قبل التترك:

أ- بشهر إذا كان يتقاضى أجره على أساس شهري.

ب- بأسبوع إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي، أو أسبوعي، أو بالقطعة، أو بالعمولة.

5. بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناءً على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية، مع عدم وجود مركز شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد.

الحالات التي لا ينتهي فيها العقد بحسب قانون العمل الفلسطيني:

المادة (36):

"لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل، إلا إذا كان موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العمل".

المادة (37):

"يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغيّر صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث، ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده".

المادة (38):

1- لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، والمتعلقة بفترة التجربة.

2- ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة (1) أعلاه بعد مدة الشهرين، وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله، زيادة على ما سبق ذكره، مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون.

حالات إنهاء عقد العمل من طرف واحد:

- يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند ارتكابه أيّاً من المخالفات المذكورة في نص المادة (40) من قانون العمل الفلسطيني، وهي:

1. انتحاله شخصية غير شخصيته أو تقديمه شهادات أو وثائق مزورة لصاحب العمل.

2. ارتكابه خطأ نتيجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3. تكراره مخالفة النظام الداخلي للمنشأة المصادق عليه من وزارة العمل، أو التعليمات المكتوبة الخاصة بسلامة العمل وصحة العمال، على الرغم من إنذاره بها حسب الأصول.

4. تغيبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متتالية، أو أكثر من خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، على أن يكون قد أنذر كتابياً بعد غياب ثلاثة أيام في الحالة الأولى، أو عشرة أيام في الحالة الثانية.

5. عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل على الرغم من إنذاره حسب الأصول.

6. إفشائه للأسرار الخاصة بالعمل التي من شأنها أن تسبب الضرر الجسيم.

7. إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.

8. وجوده أثناء العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة يعاقب عليها القانون.

9. اعتدائه بالضرب أو التحقير على صاحب العمل أو على من يمثله أو على رئيسه المباشر.

- وفي نص المادة (41) من القانون "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية، أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك". وهنا لا بدّ من وجوب تحقق وزارة العمل من تلك الأسباب والاشتراطات التي أوجبت على صاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال عدم وجود تلك الأسباب التي أدت إلى تقليص عدد العمال، فإنه يترتب عليه بطلان هذا الإجراء، الذي يُمكن أن يُكلف صاحب العمل بدل فصل تعسفي.

مثال توضيحي:

قامت بعض المؤسسات خلال جائحة كورونا بإنهاء عقود عمل بعض موظفيها بحجة الخسارة المادية بسبب الجائحة، مُستخدمة نص المادة (41) لصالحها، وهنا يتوجب على وزارة العمل القيام بالتحقق من الأسباب المذكورة التي أدت إلى تقليص عدد العمال، وهل فعلاً تمت خسارة تقتضي ذلك أم لا.

الفصل التعسفي:

في حال لم يكن سبب إنهاء عقد العمل من طرف صاحب العمل أحد الأسباب سابقة الذكر، فإن فصل العامل يعد فصلاً تعسفياً ويوجب التعويضات للعامل بحسب نص المادة (47) من قانون العمل. وعليه، يستحق العامل المفقود تعويضاً مجموعاً من الحقوق القانونية وهي: بدل إشعار راتب شهر، وتعويضاً عن الفصل التعسفي: راتب شهرين عن كل سنة عمل (بما لا يتجاوز أجره عن مدة عامين)، إلى جانب احتفاظه بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.